

전 북 대 학 교 병 원

통 보

일련번호 6

제 목 지식재산권(특허권) 권리존속 여부에 대한 검토 미흡

소관부서 전북대학교병원 ○○○○○원

조치부서 전북대학교병원 ○○○○○원

내 용

○○○○○원 소속 ○○○○○○○○단은 임직원의 연구 및 직무 등과 관련된 지식재산권의 취득·처분·관리·보상과 기술이전 등에 대한 소관 업무를 담당하고 있다.

본 업무의 운영 규정「지식재산권 관리지침」을 보면, 지식재산권의 귀속, 발명신고의 의무, 특허출원, 기술이전 계약체결, 등록보상금, 실시보상금, 지식재산권의 권리존속여부 및 보상금의 반환 등 지식재산권과 관련되는 업무 사항이 명시되어 있다. 더욱이 제21조에는 “○○○○○원은 지식재산권을 등록한 후 5년 이후에 계속 보유할 것인지의 여부를 결정한다.”라고 되어있다.

이와 관련하여 2020.4.30.일 현재 특허등록 현황을 확인한 결과, 등록 건수는 27건이고 이에 소요된 비용은 총 37,095,347원이며, 특허등록 후 특허를 유지하는데 소요된 비용은 총 4,034,950원으로 [표3] “특허등록 현황”과 같이 파악되었으며 또한 특허등록 후 5년 미만은 22건으로 유지비용은 1,678,000원이고, 5년 이상 발명 건수는 5건으로 유지비용은 2,356,950원으로 구분할 수 있었다.

[표3] 특허등록 현황

(단위: 천원)

구분	등록연도	건수	등록비	연차료(유지비)	비고
총 건수	2014.3~현재	27건	37,095	4,034	
5년 경과		5건		2,356	

이중 특허등록 후 5년이 경과한 5건의 발명에 대한 유지비용 2,356,950원은 상기 지침 제21조에 의거, 5년 이후에 권리를 계속 유지할 것인지에 대한 여부를 내부적인 검토 후에 비용(연차료)을 지출하여야 함에도 아무런 검토 없이 지출된 사실이 확인되었다.

조치할 사항

전북대학교병원장(○○○○○원장)께서는

「지식재산권 관리지침」 제21조에 의거, 특허등록 후 5년이 경과된 5건의 특허권의 권리를 계속 유지할 것인지의 여부에 대하여 논의를 통하여 결정 후 업무를 진행하여 주시고 향후 관련 업무를 처리함에 있어 유의하여 시행하시기 바랍니다.(통보)